

Presidência da República

CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO

RESOLUÇÃO GECEX Nº 930, DE 10 DE JULHO DE 2026

Dispõe sobre a apreciação do pedido de reconsideração apresentado pela Yangzhou Medline International Co., Ltd. e Yangzhou Medline Industry Co., Ltd. em face da Resolução Gecex nº 855, de 13 de fevereiro de 2026, que aplicou direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de agulhas hipodérmicas, originárias da China.

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, *caput*, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto no art. 2º, *caput*, inciso I, do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013; bem como considerando as informações, razões e fundamentos presentes na Nota Técnica SEI nº 1396/2026/MDIC e no Anexo Único da presente Resolução; e o deliberado em sua 238ª Reunião Ordinária, ocorrida em 23 de junho de 2026, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de reconsideração apresentado pela Yangzhou Medline International Co., Ltd. e Yangzhou Medline Industry Co., Ltd., em face da Resolução Gecex nº 855, de 13 de fevereiro de 2026, que aplicou direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de agulhas hipodérmicas, comumente classificadas no subitem 9018.32.19 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China.

Art. 2º Torna públicos os fatos que justificaram a decisão contida nesta Resolução, conforme consta do Anexo Único.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê

ANEXO ÚNICO

1. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face da Resolução GECEX nº 855, de 13 de fevereiro de 2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 18 de fevereiro de 2026, que aplicou direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de agulhas hipodérmicas, comumente classificadas no subitem 9018.32.19 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China.

2. Esta Nota Técnica está organizada em cinco seções, quais sejam: seção 1, em que se apresenta o histórico do processo; seção 2, em que se apresentam os argumentos do pedido de reconsideração interposto pelas empresas Yangzhou Medline International Co., Ltd. e Yangzhou Medline Industry Co., Ltd, também denominadas apenas como Medline; seção 3, em que se apresentam os comentários das demais partes interessadas sobre os argumentos da Medline; seção 4, em que são apresentados os comentários deste Departamento sobre os argumentos apresentados pelas partes; e seção 5, com a recomendação deste Departamento em relação ao pleito.

3. Em resumo, recomenda-se o indeferimento do pedido de reconsideração interposto pela Medline, por não terem sido identificados elementos que justifiquem a alteração da decisão recorrida, mantendo-se integralmente o direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de agulhas hipodérmicas originárias da China, nos termos da Resolução GECEX nº 855, de 13 de fevereiro de 2026.

1. HISTÓRICO DO PROCESSO

4. Em 30 de abril de 2024, a Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda., doravante também denominada peticionária ou BD Brasil, protocolou, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), petição para início de investigação de prática de dumping nas exportações para o Brasil de agulhas hipodérmicas, comumente classificadas no código tarifário 9018.32.19 da NCM, quando originárias da China, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática.

5. Nos termos do Parecer DECOM SEI nº 3067/2024/MDIC, de 27 de agosto de 2024, concluiu-se pela existência de indícios suficientes de prática de dumping nas exportações de agulhas hipodérmicas para o Brasil, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, razão pela qual foi recomendado o início da investigação. Com base no parecer supramencionado, a investigação foi iniciada em 28 de agosto de 2024, por meio da publicação no DOU da Circular SECEX nº 45, de 27 de agosto de 2024.

6. Com base no Parecer DECOM SEI nº 44/2026/MDIC, de 2 de fevereiro de 2026, foi publicada, em 18 de fevereiro de 2026, a Resolução GECEX nº 855, de 13 de fevereiro de 2026, aplicando direito antidumping definitivo, por prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de agulhas hipodérmicas, comumente classificadas no subitem 9018.32.19 da NCM, originárias da China.

7. Após a publicação da Resolução GECEX nº 855/2026, a Medline protocolou tempestivamente em 2 de março de 2026, por meio do SEI, pedido de reconsideração em face da referida resolução. O pedido foi apresentado apenas em versão restrita, por meio do processo SEI nº 19971.000250/2026-38. Criou-se, então, o processo SEI nº 19972.000621/2026-71, a fim de possibilitar às partes interessadas a apresentação de eventuais manifestações em bases confidenciais.

8. Em 27 de março de 2026, as partes interessadas habilitadas na investigação, além do Governo da China, foram notificadas sobre o recebimento tempestivo de pedido de reconsideração apresentado pela Medline. Informou-se que as partes poderiam apresentar manifestação acerca do referido pedido de reconsideração, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data de ciência da notificação. Assim, o prazo para a apresentação de manifestações se encerrou em 9 de abril de 2026.

9. A empresa peticionária BD Brasil apresentou, tempestivamente, manifestação sobre o pedido de reconsideração apresentado pela Medline.

2. DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA Medline NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

10. A parte afirmou que, conforme a Resolução GECEX nº 855/2026 e o Parecer DECOM nº 44/2026, o valor normal da Medline foi construído com base no custo de manufatura reportado, acrescido de despesas e de margem de lucro. Esclareceu que, diante do prejuízo operacional da Medline em P5 (2023), o DECOM teria utilizado como referência a margem de lucro da empresa Hongyu Wuzhou, calculada a partir de seu demonstrativo de resultados (DRE) de 2023, resultando em 16,9%.

11. A parte alegou que essa metodologia teria sido posteriormente considerada inadequada para a própria Hongyu Wuzhou, cujo pleito foi acolhido pela autoridade investigadora. Sustentou que a margem inicialmente utilizada refletiria predominantemente lucros de exportação, não sendo representativa das vendas domésticas, além de incorporar receitas e despesas alheias ao produto investigado.

12. Segundo a parte, a Hongyu Wuzhou teria argumentado que a margem de lucro deveria ser baseada prioritariamente em dados de vendas internas realizadas no curso normal de comércio, conforme previsto no Acordo Antidumping da Organização Mundial do Comércio (OMC) e na legislação brasileira. Afirmou que o DECOM teria acatado esse entendimento na determinação final, revisando a metodologia aplicada àquela empresa.

13. Nesse contexto, a parte argumentou que não seria razoável a manutenção da metodologia original apenas para a Medline, uma vez que a mesma lógica adotada para a Hongyu Wuzhou deveria ser replicada. Alegou que a utilização da margem baseada na DRE da Hongyu Wuzhou permaneceria inadequada, por refletir lucros de exportação e não a lucratividade doméstica relevante.

14. Assim, a parte solicitou que a autoridade investigadora adotasse, para a Medline, a mesma metodologia aplicada à Hongyu Wuzhou, utilizando a margem de lucro baseada nas vendas domésticas daquela empresa, em conformidade com o Decreto nº 8.058/2013 e o Acordo Antidumping.

15. Alternativamente, a parte afirmou que, caso essa metodologia não fosse adotada, deveria ser considerada a margem de lucro da própria Medline referente ao período anterior (P4), constante de seu Relatório de Auditoria de 2022. Alegou que essa prática seria usual do DECOM em situações de prejuízo no período investigado (P5) e que tais dados, além de específicos à empresa, teriam sido verificados *in loco*.

16. Por fim, reiterou que haveria informações mais adequadas disponíveis nos autos e que a metodologia aplicada inicialmente teria sido reconhecida como inadequada, razão pela qual solicitou a revisão dos cálculos para refletir, prioritariamente, dados de vendas domésticas ou, alternativamente, dados próprios da Medline.

17. A parte afirmou que, na Nota Técnica de fatos essenciais, a autoridade investigadora havia entendido pela não inclusão das despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no custo de produção das agulhas hipodérmicas da Medline, por não estarem relacionadas ao produto investigado, conclusão que teria sido confirmada após verificação *in loco* dos projetos e documentos apresentados.

18. Contudo, a parte alegou que, na Determinação Final, o DECOM teria alterado esse entendimento e passado a incluir tais despesas no cálculo do valor normal, sob o argumento de que atividades de P&D em empresas do setor médico-hospitalar gerariam efeitos positivos indiretos (*spillovers* tecnológicos) sobre outros produtos, inclusive as agulhas hipodérmicas.

19. A parte sustentou que essa alteração seria indevida, uma vez que teria ficado comprovado, durante a investigação, que os projetos de P&D da empresa não possuíam relação direta ou indireta com o produto investigado. Argumentou que a inclusão dessas despesas inflaria artificialmente o valor normal construído e a margem de dumping.

20. Nesse sentido, a parte alegou que a metodologia adotada violaria os artigos 2.2 e 2.2.1.1 do Acordo Antidumping da OMC, bem como o Decreto nº 8.058/2013 e a jurisprudência consolidada do Órgão de Apelação. Argumentou que tais normas exigiriam que o valor normal construído refletisse os custos reais do produto investigado, com base nos registros contábeis do produtor, desde que estes estivessem em conformidade com os princípios contábeis e representassem adequadamente os custos de produção e venda.

21. A parte afirmou que seus registros contábeis estariam em conformidade com os padrões aplicáveis, que os projetos de P&D seriam devidamente identificados e segregados por produto, e que nenhuma dessas despesas estaria associada às agulhas hipodérmicas. Ressaltou, ainda, que não teria sido apresentada evidência de que tais projetos gerariam benefícios para o produto objeto da investigação.

22. Além disso, sustentou que a jurisprudência da OMC exigiria a demonstração de vínculo entre o custo alocado e o produto analisado, não sendo admissível a realocação de despesas sem fundamentação probatória suficiente. Alegou que a inclusão de despesas não relacionadas distorceria a base de custos e comprometeria a fidedignidade do valor normal.

23. A parte, então, solicitou a exclusão das despesas de P&D do cálculo do valor normal construído da Medline, por entender que sua inclusão seria incompatível com as normas aplicáveis e resultaria em distorção dos resultados da investigação.

24. Por fim, a requerente afirmou que, conforme a Resolução Gecex nº 855/2026 e o Parecer de Determinação Final, o preço de exportação da Medline, nas operações realizadas por meio de *trading* relacionada, teria sido reconstruído a partir do preço bruto de venda ao primeiro comprador independente, com deduções de custos logísticos, despesas de venda, despesas administrativas e margem de lucro da *trading*.

25. A parte esclareceu que, para a apuração da margem de lucro da *trading*, o DECOM teria utilizado, na Determinação Final, a margem operacional de 14,9% da empresa Wego Overseas Management Industrial Group, com base em dados de 2023 do segmento de dispositivos médicos. Observou que essa escolha teria substituído a metodologia anteriormente adotada na Nota Técnica, na qual se utilizava uma média ponderada das margens de lucro das empresas Sinopharm e Wego.

26. A parte alegou que essa alteração metodológica teria gerado impactos relevantes no cálculo do preço de exportação e sustentou que a justificativa apresentada - de que o Grupo Weigao possuiria estrutura semelhante à das empresas investigadas - não seria suficiente para fundamentar a escolha.

27. Argumentou que a margem utilizada pelo DECOM refletiria dados consolidados do grupo empresarial, incluindo predominantemente vendas no mercado interno chinês, e não apenas operações de exportação típicas de uma *trading company*. Destacou que parcela significativa das vendas consideradas (cerca de 74,3%) seria destinada ao mercado interno, o que afastaria a comparabilidade com a atividade de *trading* internacional.

28. Além disso, a parte alegou que não haveria evidência clara de relação direta entre a entidade Wego Overseas Management Industrial Group e os dados financeiros utilizados da Shandong Weigao Group, questionando a adequação dessas informações como base para a margem de lucro aplicada.

29. A parte sustentou que os mesmos argumentos utilizados pelo DECOM para desconsiderar a Sinopharm - especialmente quanto à natureza de suas operações - seriam igualmente aplicáveis à Weigao, ressaltando que a Sinopharm, por atuar como distribuidora e atacadista, seria mais representativa das atividades típicas de uma *trading company*.

30. Adicionalmente, a parte discordou da avaliação de que as operações da Sinopharm estariam sujeitas a condições regulatórias específicas que comprometeriam sua comparabilidade, alegando ausência de elementos nos autos que sustentassem essa conclusão. Defendeu, ainda, que os dados da Sinopharm seriam mais representativos e confiáveis.

31. A parte afirmou que margens de lucro de *tradings* seriam, em geral, reduzidas, e que a prática do DECOM em investigações anteriores indicaria médias significativamente inferiores (em torno de 2,19%), de modo que a margem de 14,9% adotada seria incompatível com a realidade comercial.

